

1501461-81.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... delegacia a assumir que trabalhava no tráfico de drogas!

Portanto, prestigiando-se o depoimento dos agentes públicos em detrimento da fantasiosa negativa do réu em juízo, a par da confissão extrajudicial no sentido de que vendia as drogas apreendidas, imperativa a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, ao revés do alegado pela defesa, conquanto não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501461-81.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 14 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

JOÃO VICTOR BASTO DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o dia 04 de junho de 2022, por volta das 21h30min, na Rua Grécia, nº 83, Jardim das Nações, nesta cidade e comarca, trazia consigo drogas, consistentes em quinze porções de maconha e duas porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais durante patrulhamento avistaram o réu em conhecido ponto de venda de drogas, o qual, ao notar a presença da viatura, dispensou uma sacola e tentou se evadir, mas foi detido e em seu poder havia R\$ 428,00 e, na sacola recuperada, estavam as drogas apreendidas que se destinavam ao comércio ilícito.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 37/38), notificado e citado o réu (fls. 100), pelo defensor foi apresentada resposta à acusação (fls. 104/112), sendo recebida a denúncia (fls. 126/128).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais, de três testemunhas arroladas pela Defesa e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 140/145), ao passo que a Defesa, em essência, alegou a nulidade das buscas realizadas pelos guardas e insuficiência da prova para a condenação (fls. 149/160).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Por logo se diga que a alegação de nulidade da atuação dos guardas municipais se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

As provas trazidas autos, tomadas em conjunto, impõem a condenação.

A materialidade delitativa está demonstrada nos laudos de constatação provisória

(fls. 10/12) e de exame químico-toxicológico (fls. 56/58) que resultaram positivos para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, certa a autoria e destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu, quando da lavratura do flagrante, admitiu trabalhar no ponto de venda de drogas como "pano", responsável por avisar os traficantes sobre a aproximação de polícia, e que na ocasião estava "segurando" o ponto a pedido do traficante e se assustou ao ver a viatura e correu, mas foi detido e alegou que o dinheiro com ele apreendido seria produto de jogo em máquina caça-níquel.

Em juízo, mudou completamente a versão, aduzindo que estava bebendo com amigos na frente de uma adega quando a viatura passou, voltou, parou na esquina e os guardas o abordaram e o levaram para uma pracinha onde acharam uma sacolinha com drogas e o prenderam.

Versão fantasiosa, não merece crédito.

Assim é porque os guardas, de forma segura, relataram que ao passarem por local conhecido como ponto de venda de drogas viram um indivíduo que, ao notar a viatura, lançou uma sacola ao solo e tentou fugir. Detido, com ele encontraram dinheiro e nas imediações a sacolinha dispensada, contendo porções de drogas que o réu admitiu estar vendendo.

O GM Ailan disse que já havia abordado o réu na biqueira noutras oportunidades e na ocasião o viram distraído na frente de um supermercado dispensar uma sacola e sair correndo em direção a Rua Grécia, onde foi abordado. Na sequência, retornaram e encontraram a sacola com drogas e ele admitiu que estava no tráfico por dificuldades financeiras.

O GM Mendes confirmou a mesma versão e esclareceu que retornou à frente do supermercado e achou a sacolinha por ele dispensada com as drogas.

Nesta toada, corroborada a confissão extrajudicial pelos depoimentos dos servidores - relevando-se naturais divergências quanto à quantidade e tipos de drogas e horário dadas as inúmeras diligências similares - a negativa em juízo soou como vão artifício de defesa.

E nem mesmo os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa afasta tal conclusão.

Com efeito.

A testemunha Paola disse que trabalha com a mulher do réu e ao descer do ônibus viu os guardas o abordando na frente de um supermercado e depois seguiram para a Rua Grécia, mas nada sabe sobre a apreensão de drogas.

A testemunha Rebeca falou que estava na frente da casa de seu cunhado, bebendo com seu namorado e amigos, quando viram os GMs conversando com o réu na frente de um supermercado e depois foram até a rua Grécia, voltaram e o levaram na viatura.

A testemunha Emerson referiu que a viatura subiu a rua Japão e ao retornar parou na frente de uma adega onde o réu bebia e com ele conversaram e o levaram para a rua lateral e ao retornar o conduziram na viatura.

Ora, tais testemunhas sequer conheciam o réu, não moravam no local da abordagem e apenas disseram que presenciaram a abordagem porque estavam nas imediações, o que soa deveras especioso.

Porém, no duro, nenhuma testemunha presencial confirmou a alegação de que o réu estava bebendo com amigos e comendo churrasco e somente ele foi retirado do local pelos guardas, levado a uma pracinha e depois preso injustamente.

Portanto, diante da situação flagrancial e das demais provas colhidas, não há razões para crer que os guardas tenham incriminado de forma ignóbil um desgraçado cidadão apenas porque estava parado em local conhecido como ponto de venda de

drogas.

Ademais, não seria crível que os agentes forjassem a apreensão de drogas que não estavam em poder do réu e colocassem dinheiro do próprio bolso para justificar a prisão de um cidadão de bem que confraternizava com amigos apenas para deleite pessoal ou prestígio profissional.

E ainda o obrigassem na delegacia a assumir que trabalhava no tráfico de drogas!

Portanto, prestigiando-se o depoimento dos agentes públicos em detrimento da fantasiosa negativa do réu em juízo, a par da confissão extrajudicial no sentido de que vendia as drogas apreendidas, imperativa a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, ao revés do alegado pela defesa, conquanto não se descure que não raras vezes há excessos na atuação dos guardas municipais, tanto havia fundadas razões para a abordagem que foram achadas as drogas por ele dispensadas.

Não há, nesta toada, que se falar em ilicitude da prova, enfatizando que, conquanto não se olvide que não raro a Guarda Municipal exorbite sua atribuição legal de vigilância de bens, serviços e instalações públicas municipais, usurpando competência constitucional das polícias civil e militar, diligenciando, investigando e reprimindo condutas, excedendo seu escopo institucional de agente auxiliar e de cooperação com as forças de segurança pública, tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito permanente, que se prolonga no tempo, a detenção de indivíduo praticando uma das dezoito condutas nucleares do tipo autoriza a prisão em flagrante, na forma do artigo 301 do CPP.

A propósito.

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Conduta desclassificada para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Recursos do Ministério Público e da defesa técnica - Defesa sustenta a nulidade do feito, diante da atuação ilegal da guarda civil na prisão em flagrante e apreensão das drogas - Não há que se falar em prova ilícita, porquanto a atuação da guarda civil se limitou a checar a veracidade de delação anônima, não se verificando atos típicos de investigação policial - Mérito - Acusação pede a condenação pelo crime de tráfico de drogas - Pouca quantidade de drogas, sem provas da prática de atos mercantis - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500530-78.2020.8.26.0599; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 05/10/2021).

Reconhecidas a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº

11.343/06, relevando que o único antecedente implica reincidência e a quantidade e variedade indicam o comércio miúdo de drogas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reincidente, na segunda fase de dosimetria, aumento a pena em mais um quinto, tornando-a definitiva em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa por ausentes causas modificadoras na terceira fase, não sendo aplicável, dada a reincidência, a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

O delito praticado é de extrema gravidade, na medida em que se trata de tráfico de entorpecentes, de profunda reprovação máxime por desvirtuar os jovens e se constituir em porta aberta para outros delitos, colocando em sobressalto toda a sociedade, de maneira que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOÃO VICTOR BASTO DOS REIS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e à pena pecuniária de seiscentos dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06.

Preso em flagrante e condenado, não poderá o réu recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Declaro, outrossim, a perda do dinheiro apreendido em favor da União, com fulcro no artigo 60 da Lei nº 11.343/06, porque não demonstrada a origem lícita, presumindo-se ser produto ou proveito da prática do crime.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra e, com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P. I. C.

Itatiba, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 14 de setembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: